

《[문제1] 교통사고 피해자인 甲은 가해자인 乙을 상대로 손해배상청구의 소를 제기하면서 적극적 손해, 소극적 손해, 위자료 각 1,000만 원씩 합계 3,000만 원을 청구하였다. 그런데 법원은 피고에 대하여 적극적 손해 1,500만 원, 소극적 손해 1,000만 원, 위자료 500만원 합계 3,000만 원을 이행하라는 판결을 선고하였다. 이 판결의 적법성 여부에 대하여 논하시오. (50점)》

<문제1> 교통사고 손해배상청구에서 개별 항목별 청구액을 초과하여 인정한 판결의 적법성 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 교통사고 피해자인 甲이 乙을 상대로 적극적 손해, 소극적 손해 및 위자료를 합한 3,000만 원의 손해배상을 청구하였는데, 법원이 각 손해 항목의 인정액을 청구 내용과 달리 배분하면서도 총액은 청구한 3,000만 원과 동일하게 인용한 상황이다. 쟁점으로 <손해배상청구에서 적극적 손해 · 소극적 손해 · 위자료가 각각 독립한 소송물인지, 아니면 하나의 소송물에 관한 공격방어방법에 불과한지>와 <법원이 청구금액의 항목별 배분을 달리하여 판단할 수 있는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 손해배상청구의 소송물과 처분권주의의 적용 범위를 중심으로 법원이 손해항목을 달리 인정한 판결의 적법성 여부를 논한다.

II. 처분권주의의 의의 및 범위

1. 의의

- 처분권주의란 소송의 개시, 심판의 대상 및 범위, 소송의 종료에 대하여 당사자에게 주도권을 주는 원칙을 의미한다. 법원은 당사자가 신청한 범위 내에서만 심판해야 하며, 이를 위반하여 청구하지 않은 사항을 판결하거나 청구 범위를 초과하여 판결하는 것은 위법하다.

2. 심판대상에 관한 처분권주의

- 법원은 원고가 신청한 소송물에 대해서만 심판해야 한다. 만약 원고가 신청한 소송물과 법원이 판단한 소송물이 다르거나, 양적으로 원고의 신청 범위를 넘어서는 경우에는 처분권주의 위반이 된다.

III. 손해배상청구의 소송물과 손해3분설

1. 소송물 이론의 대립

(1) 손해1분설(일원설)

- 불법행위로 인한 손해배상청구권은 하나이며, 적극적 · 소극적 손해 및 위자료는 그 산정 방식에 불과하다고 보는 견해이다. 이 견해에 따르면 총액이 청구 범위를 넘지 않는 한 처분권주의 위반이 아니다.

(2) 손해2분설(이원설)

- 재산상 손해와 정신상 손해(위자료)를 별개의 소송물로 보는 견해이다. 재산상 손해 내에서는 항목 간 유용이 가능하다고 본다.

(3) 손해3분설(삼원설)

- 적극적 손해, 소극적 손해, 위자료를 각각 별개의 소송물로 보는 견해이다. “대법원 판례”의 확고한 입장이다.

2. 판례의 태도

- “대법원”은 불법행위로 인한 손해배상청구소송에 있어서 적극적 손해, 소극적 손해, 위자료는 그 취지를 달리하는 별개의 소송물이라고 판시하고 있다. 따라서 법원은 원고가 청구한 각 손해 항목별 금액의 한도 내에서 인용해야 하며, 각 항목의 한도를 넘어서는 판결을 할 수 없다는 입장이다.

IV. 사안의 적용

1. 소송물별 한도 초과 여부

(1) 적극적 손해

- 원고 甲은 적극적 손해로 1,000만 원을 청구하였으나, 법원은 이를 초과하는 1,500만 원을 인정하였다. 이는 당사자가 신청한 범위를 벗어난 판결이다.

(2) 소극적 손해

- 청구액 1,000만 원에 대하여 1,000만 원을 인정하였으므로 처분권주의에 위반되지 않는다.

(3) 위자료

- 청구액 1,000만 원에 대하여 500만 원을 인용하였으므로 신청 범위 내에 해당하여 적법하다.

2. 총액 기준의 판단 여부

- 비록 판결의 인용 총액(3,000만 원)이 원고가 청구한 총액(3,000만 원)과 일치하더라도, “판례”가 따르고 있는 손해3분설에 의하면 각 손해 항목은 별개의 소송물이다. 따라서 항목 간의 금액을 유용하여 적극적 손해에서 청구 범위를 초과하여 인정한 것은 허용되지 않는다.

V. 결론

- 법원이 적극적 손해 항목에서 원고의 청구액인 1,000만 원을 초과하여 1,500만 원을 인정한 부분은 “민사소송법 제203조”가 정한 처분권주의를 위반한 것이다. 비록 전체 인용 금액이 청구 총액을 넘지 않았으나, 별개의 소송물인 적극적 손해에 대해 신청하지 않은 금액을 판결한 것이므로 해당 판결은 그 부분에 있어 부적법하다. 법원은 적극적 손해 1,000만 원, 소극적 손해 1,000만 원, 위자료 500만 원을 합산하여 총 2,500만 원만을 이행하라는 판결을 선고하여야 한다.